CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO49-6WJI-6YDX-BE7E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA

PRIMEIRA CÂMARA – SESSÃO DE 10/05/2016 – ITEM 15

TC-000950/018/14
Órgão Público Concessor: Secretaria de Estado da Saúde.
Entidades Beneficiárias: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena.
Responsáveis: Giovanni Guido Cerri, José Manoel de Camargo Teixeira, David Everson Uip, Wilson Modesto Pollara e Altamir Alves dos Santos.
Assunto: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor. Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura de prazo, pelo Conselheiro Renato Martins Costa, publicada no D.O.E. de 19-03-15.
Exercício: 2013.
Valor: R$4.218.945,20.
Advogados: Arcênio Rodrigues da Silva, João Carlos Sanches e outros.
Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes.
Procuradoras da Fazenda: Cristina Freitas Cavezale e Evelyn Moraes de Oliveira.
Fiscalizada por: UR-18 - DSF - II.
Fiscalização atual: UR-18 - DSF - II.

RELATÓRIO

Aprecio a prestação de contas dos recursos públicos repassados, no ano de 2013, à Irmandade Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, entidade qualificada como organização social, em decorrência do contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde, objetivando a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de

saúde do Ambulatório Médico de Especialidades Doutor Francisco de Assis Martucci – AME Dracena.

A Unidade Regional de Adamantina, responsável pela fiscalização "in loco", depois de elaborar relatório, apontou como impropriedades o pagamento de 3.486 consultas não realizadas, gerando ônus ao Erário Estadual de R$ 85.702,42, bem como a falta de elaboração de Termo de Permissão de Uso para o Imóvel cedido à OSS.

Os interessados foram chamados pelo DOE.

A Santa Casa apresentou defesa salientando que "não houve pagamento de consultas médicas não realizadas, pois, os profissionais médicos prestam serviços através de pessoas jurídicas, às quais se vinculam disponibilizando o profissional e comprometendo-se a realizar 03 ou 04 consultas por hora, conforme o caso, sendo certo que, se um ou mais pacientes não comparecerem no agendamento, a remuneração ainda assim tem de ser paga pela hora integral, porquanto o pacto é por hora e, definitivamente, não poderia ser diferente, eis que, impossível é impor o ônus da ausência (absenteísmo) do paciente ao profissional."

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO49-6WJI-6YDX-BE7E

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO49-6WJI-6YDX-BE7E

Ressaltou que no caso específico da Fisioterapia pode ter havido uma falha no sistema de controle, eis que o pagamento é feito por procedimento e não por hora.

Encaminhou comprovante de recolhimento do valor de R$ 336,00, detectado pela fiscalização como pago a maior.

Também argumentou que foi constatada a ausência de termo de permissão de uso de imóvel, mas constatou-se que existe lei municipal autorizando a cessão em favor do Estado de São Paulo.

De outro lado, há os Decretos Estaduais de nºs 52.904 de 2008 e 56.184 de 2010, autorizando o Estado a receber citado imóvel do AME, como cessionário.

Assim, no imóvel funciona o AME – Ambulatório Médico de Especialidades, que é uma unidade do Estado de São Paulo, sendo que OSS (Santa Casa) é apenas gestora administrativa e financeira da unidade, nos termos do que preceitua a Lei Complementar nº 846, de 04/06/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras providências.

A Secretaria também ofereceu suas justificativas.

Salientou que, agendado o procedimento e/ou exame, o AME tem a obrigação de manter a unidade apta ao

atendimento e o profissional destacado disponível, independente do comparecimento do paciente, motivo pelo qual os custos e as despesas fixas persistem.

Informou que tramita junto à Coordenadoria de Serviços de Saúde, órgão da Secretaria responsável pela emissão de autorizações de uso, processo administrativo que tem por escopo a expedição do Termo de Permissão de Uso do Bem Imóvel onde se localiza o AME Dracena.

ATJ, sob o aspecto jurídico, bem como sua Chefia opinaram pela regularidade da matéria.

Os doutos PFE e MPC também se pronunciaram pela aprovação da prestação de contas.

É o relatório.

DDP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO49-6WJI-6YDX-BE7E

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO49-6WJI-6YDX-BE7E

VOTO

Preliminarmente consigno que o Contrato de Gestão assinado entre as partes, objeto do TC-29594/026/13, foi julgado regular por esta E. Primeira Câmara em sessão de 29/07/14.

Conforme demonstrado nas justificativas apresentadas os pagamentos efetivados com as consultas não realizadas foram devidos, já que os médicos são remunerados pela sua disponibilidade, não podendo a falta do paciente ensejar glosas de pagamento.

Relativamente aos procedimentos fisioterápicos foi admitida a falha no controle utilizado para contabilizar sua respectiva realização, razão pela qual a importância indicada no relatório da Fiscalização foi devidamente restituída ao erário.

Há notícias acerca da regularização do Termo de Permissão de Uso do Bem Imóvel onde se localiza o AME Dracena e o parecer conclusivo da Secretaria atestou o cumprimento das cláusulas pactuadas.

Assim, acolhendo as unânimes manifestações de ATJ, sua Chefia, douta PFE e digno MPC, **voto pela regularidade da prestação de contas das verbas repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e**

Maternidade de Dracena, com a respectiva quitação do responsável pela organização social.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO49-6WJI-6YDX-BE7E

MPSP MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Promotoria de Justiça de Porto Feliz

Vistos:

Determino a prorrogação da notícia de fato.

Ciente da juntada de documentação e resposta da prefeitura (protocolo 798/2024).

Determino que se oficie ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), com cópia integral desse expediente para que no âmbito de suas atribuições analise a regularidade da cessão de uso de bem público impugnada pelo representante, informando as conclusões (especificando as irregularidades, se houver).

Com as respostas, conclusos.

Porto Feliz, data da assinatura digital

JACQUELINE MARIANO

PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA

Documento assinado eletronicamente por **JACQUELINE MARIANO**, em 20/07/2024 às 16:03.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o serviço pelo Atendimento ao Cidadão e à Cidadã, no site do Ministério Público do Estado de São Paulo, e informe o nº do procedimento **0392.0000139/2024** e código 15bcb2d2-c791-430d-8721-23f7db789496
.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-FO49-6WJI-6YDX-BE7E